

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 594/2532	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สม ภาพ จิต ตั้ง ตรง	โจทก์
	นาย ณรงค์ศักดิ์ ตั้งวงศ์กิจศิริ	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28, มาตรา 2 (7)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คตามฟ้องให้แก่บริษัท บ.เพื่อเป็นประกันหนี้การขายลดเช็คของ ส. ผู้ที่จำเลยนำมาติดต่อกับบริษัท บ.แต่เมื่อหนี้ตามเช็คของ ส.ได้มีการชำระหมดสิ้นไปแล้ว หนี้ตามเช็คที่โจทก์นำมาฟ้องจึงเป็นอันระงับสิ้นไปด้วย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้เสียหายถึงกำหนดใช้เงินธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยให้การปฏิเสธ ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุกจำเลย 1 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยได้ออกเช็คตามฟ้องให้แก่นายสามารถซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทไปเบิกพร้อมทรัพย์ธนาคารเครดิตจำกัด เพื่อเป็นประกันหนี้การขายลดเช็คของนายสมชายผู้ที่จำเลยนำมาติดต่อเป็นลูกค้าของบริษัทดังกล่าว และหนี้ตามเช็คของนายสมชายที่จำเลยออกเช็คตามฟ้องประกันไว้นั้น ได้มีการชำระหมดสิ้นไปแล้ว ดังนั้น หนี้ตามเช็คที่โจทก์นำมาฟ้องนี้จึงเป็นอันระงับสิ้นไปนับตั้งแต่หนี้ตามเช็คของนายสมชายได้ระงับสิ้นไปด้วย โจทก์ร่วมจึงมิใช่ผู้เสียหายอันจะมีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกฟ้องโจทก์"

พิพากษายืน

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ